



**PRÉFET
DE LA SEINE-
MARITIME**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
de Normandie**

Unité Départementale Rouen Dieppe

Arrêté préfectoral 06 AOUT 2024 imposant des prescriptions complémentaires à la société **LEGRAND FRANCE**, sise route de Tendos sur la commune de **FONTAINE-LE-BOURG**

**Le Préfet de la région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,**

- Vu le code de l'environnement ;
- Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
- Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
- Vu le décret du Président de la République du 11 janvier 2023 portant nomination de M. Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
- Vu l'arrêté préfectoral du 8 mars 2002 autorisant la société LEGRAND FRANCE à exploiter une usine de fabrication d'appareillages électriques d'installations basse tension ;
- Vu l'arrêté préfectoral complémentaire du 3 juin 2015 modifiant l'arrêté préfectoral du 8 mars 2002 et autorisant la poursuite des activités de la société LEGRAND FRANCE, située sur la commune de FONTAINE-LE-BOURG, à l'issue de la réorganisation des activités anciennement exercées sur le site de MONTVILLE ;
- Vu l'arrêté préfectoral n° 24-010 du 14 février 2024 portant délégation de signature à Mme Béatrice STEFFAN, secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime ;
- Vu le dossier de porter-à-connaissance relatif aux modifications des modalités d'exploitation de l'usine de FONTAINE-LE-BOURG, transmis par courriel le 21 décembre 2023 à l'administration ;
- Vu les compléments apportés par le pétitionnaire à cette demande les 22 mars et 9 avril 2024 ;
- Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 24 juin 2024 ;
- Vu le projet d'arrêté porté à la connaissance de l'exploitant le 5 juillet 2024 ;
- Vu l'absence d'observation de la part de l'exploitant dans un délai de 15 jours à compter de la réception du projet d'arrêté ;

CONSIDÉRANT :

que la société LEGRAND FRANCE a sollicité une modification de ses conditions d'exploitation par courriel du 21 décembre 2023 qui consiste en :

- une réorganisation des activités du site suite à un transfert d'activité de l'usine de Strasbourg ;
- un passage en circuit fermé de l'installation de refroidissement des machines à injection plastique du site avec installation d'un groupe froid, et le comblement du forage actuellement utilisé pour le refroidissement en circuit ouvert ;

que le projet de modification ne relève d'aucune sous-rubrique du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour lesquelles un examen au cas par cas est nécessaire ;

que le projet n'affecte pas le régime de classement du site qui demeure inchangé ;

que les risques et les nuisances engendrés par ce projet ne diffèrent pas de ceux connus et entraînés par les activités existantes, qu'ils ne sont donc pas de nature à entraîner de nouveaux dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

qu'après examen, les modifications sollicitées peuvent donc être qualifiées de notables, sans être substantielles et ne nécessitent ni le dépôt d'un nouveau dossier d'enregistrement ni la consultation du public ;

que cependant, une actualisation de l'arrêté préfectoral en vigueur est nécessaire pour actualiser les niveaux d'activités et encadrer notamment le comblement définitif du forage, l'arrêt des rejets d'eaux industrielles dans le milieu naturel, l'arrêt de la surveillance des nonylphénols dans les rejets industriels et la vérification de l'impact acoustique à la mise en œuvre des nouveaux groupes froids ;

qu'en conséquence, il convient de faire application de l'article R. 181-46-II du code de l'environnement ;

que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l'environnement ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime

ARRÊTE

ARTICLE 1 – OBJET

La société LEGRAND FRANCE (SIRET : 75850100100088), dont le siège social est situé 128 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à LIMOGES (87045), est tenue de respecter les prescriptions complémentaires détaillées dans le présent arrêté pour son installation située route de Tendos à FONTAINE-LE-BOURG.

Cet arrêté préfectoral est pris dans le cadre de modifications déclarées par l'exploitant et se base sur le dossier de porter-à-connaissance susvisé.

Certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 8 mars 2002 sont remplacées et complétées par les prescriptions du présent arrêté. Toutes les prescriptions annexées à l'arrêté préfectoral du 3 juin 2015 sont abrogées.

ARTICLE 2 – NATURE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES

Le tableau de classement repris au point I de l'annexe de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2002 susvisé autorisant la société LEGRAND à poursuivre ses activités de fabrication d'appareillage électrique d'installation basse tension implantées route de Tendos à FONTAINE-LE-BOURG, est remplacé par le tableau suivant :

Rubriques	Désignation de la rubrique	Volume autorisé	classement
2661-1b	Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) : 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : b) Supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 70 t/j	Capacité maximale de traitement après transfert : 11 t/j	E
2662-1	Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) : Le volume susceptible d'être stocké étant : 1. Supérieure ou égal à 1 000 m³	Volume stocké dans le magasin après transfert : 1 273 m ³	E
2663-2b	Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 : 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : b) Supérieur ou égal à 1 000 m³, mais inférieur à 10 000 m³	Le volume susceptible d'être stocké : 1 042 m ³	D
1530-3	Dépôt de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et établissements recevant du public. Le volume susceptible d'être stocké étant : 3. Supérieure à 1 000 m³ mais inférieure ou égale à 20 000 m³	1 100 m ³	DC
2560-2	Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3260-b. La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant : 2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW	Puissance totale installée au niveau de l'atelier outillage après arrêt de l'activité du bâtiment 1: 181,5 kW	DC

Rubriques	Désignation de la rubrique	Volume autorisé	classement
2563-2	Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant : 2. Supérieure à 500 L, mais inférieure ou égale à 7 500 L	Le volume total des cuves de traitement 824 litres	DC
2910-A2	Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) I) ou au b) IV) de la définition de la biomasse des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) V) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion est : 2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW	Puissance thermique : 2,58 MW	DC
2925	Ateliers de charge d'accumulateurs électriques : 1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 k	Puissance totale de charge : 50 kW	D

E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (Déclaration avec contrôle périodique)

ARTICLE 3 – PRÉLÈVEMENT ET CONSOMMATION D'EAU

Le point 3.9 de l'annexe de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2002 susvisé autorisant la société LEGRAND à poursuivre ses activités de fabrication d'appareillage électrique d'installation basse tension implantées route de Tendos à FONTAINE-LE-BOURG, est supprimé et remplacé par :

« 3.9.1. Limitation d'eau »

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau.

À partir du 1^{er} juin 2025, le prélèvement annuel maximal d'eau dans le réseau d'eau potable publique est de 7 000 m³.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite. Toutes les machines le nécessitant doivent être refroidies en circuit fermé.

3.9.2. Prélèvements

À partir du 1^{er} juin 2025, le captage d'eaux souterraines sur le site est interdit. **Avant le 31 mai 2025**, l'exploitant comble le forage BSS000FLDH conformément à la réglementation en vigueur et à la norme NF X10-999 pour éviter tout risque de pollution des nappes d'eaux souterraines.

Les installations de prélèvement d'eau de ville doivent être munies d'un dispositif de mesure totalisateur relevé hebdomadairement. Les résultats doivent être portés sur un registre éventuellement informatisé.

L'exploitant doit mettre en place, sur le réseau d'adduction d'eau potable publique de l'établissement, en amont des installations industrielles ou de secours, un système de disconnexion, de manière à éviter tout phénomène de remontées d'eaux souillées dans ce réseau. »

ARTICLE 4 – REJETS DANS L'EAU

Les dispositions des points 3.11. 3.12.1 et 3.12.2 de l'annexe de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2002 susvisé autorisant la société LEGRAND à poursuivre ses activités de fabrication d'appareillage électrique d'installation basse tension implantées route de Tendos à FONTAINE-LE-BOURG, sont supprimées et remplacées par :

« 3.11. Points de rejet :

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivantes : eaux usées industrielles, eaux pluviales susceptibles d'être polluées, eaux pluviales provenant des toitures, eaux usées sanitaires.

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejets externes qui présentent les caractéristiques suivantes :

Réf.	Coordonnées PK	Coordonnées Lambert 93	Nature des effluents	Exutoire du rejet	Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective	Conditions de raccordement (autorisation/convention)	Traitement avant rejet
Point 1	49°33'35"N 1°08'41"E	X = 565721,29 Y = 6941628,35	Eaux pluviales voirie rive gauche (RG)	Rivière Le Cailly (H5040600)	Masse d'eau : Le Cailly de sa source au confluent de la Seine exclu FRHR263	Aucune	2 débourbeurs / déshuileurs
Point 2	49°33'36"N 1°08'42"E	X = 565742,12 Y = 6941658,77	Eaux pluviales voirie rive droite (RD)				Débourbeur/ déshuileur
Point 3	49°33'36"N 1°08'43"E	X = 565762,22 Y = 6941658,30	Eaux pluviales de toiture Bâtiment RG				/
Point 4	49°33'36"N 1°08'44"E	X = 565782,32 Y = 6941657,83	Eaux pluviales de toiture Bâtiment RG				
Point 5	49°33'36"N 1°08'45"E	X = 565802,42 Y = 6941657,36	Eaux pluviales de toiture Bâtiment RD				
Point 6	49°33'36"N 1°08'46"E	X = 565822,52 Y = 6941656,89	Eaux pluviales de toiture Bâtiment RG (sous la passerelle reliant les deux rives)				

Réf.	Coordonnées PK	Coordonnées Lambert 93	Nature des effluents	Exutoire du rejet	Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective	Conditions de raccordement (autorisation/convention)	Traitement avant rejet
Point 7	49°33'37"N 1°08'47"E	X = 565843,35 Y = 6941687,31	Eaux pluviales de toiture Bâtiment RG				
Point 8	49°33'37"N 1°08'48"E	X = 565863,45 Y = 6941686,84	Eaux pluviales de toiture Bâtiment RG				
Point 9	49°33'37"N 1°08'49"E	X = 565883,55 Y = 6941686,37	Eaux pluviales de toiture Bâtiment RD				
Point 10	49°33'37"N 1°08'49"E	X = 565883,55 Y = 6941686,37	Eaux pluviales de toiture Bâtiment RG				
Point 11	49°33'38"N 1°08'51"E	X = 565924,48 Y = 6941716,33	Eaux pluviales de toiture Bâtiment RG (chaufferie)				
Point 12	49°33'33"N 1°08'51"E	X = 565920,85 Y = 6941561,82	Eaux usées	STEP de Montville	STEP de Montville	Autorisation	

Le rejet des eaux industrielles (eaux de refroidissement) au milieu naturel est interdit. L'exploitant supprime notamment le trop-plein du bassin de refroidissement vers le Cailly **avant le 31 mai 2025**.

3.12.1. Eaux pluviales

Les dispositifs de rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel sont aménagés de manière à :

- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci ;
- ne pas gêner la navigation (le cas échéant).

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'État compétent.

Les eaux pluviales de voirie de l'ensemble des surfaces imperméabilisées de l'établissement (rive droite et rive gauche) doivent transiter par au moins un séparateur d'hydrocarbures avec débourbeur correctement dimensionné avant rejet au milieu naturel.

Le rejet des eaux pluviales dans le Cailly ne doit pas contenir plus de 5 mg/L d'hydrocarbures.

3.12.2. Eaux usées sanitaires

Les eaux usées sanitaires doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l'exploitant au Préfet. »

ARTICLE 5 – ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION

Le point 4.7 de l'annexe de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2002 susvisé autorisant la société LEGRAND à poursuivre ses activités de fabrication d'appareillage électrique d'installation basse tension implantées route de Tendos à FONTAINE-LE-BOURG, est supprimé et remplacé par

« L'entretien et la maintenance des installations utilisant des fluides frigorigènes est réalisée selon la réglementation en vigueur. »

ARTICLE 6 – PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES

Dans les 3 mois qui suivent la mise en service des groupes froids, l'exploitant transmet à l'inspection un rapport de mesure des niveaux d'émission sonore permettant d'apprécier l'impact de ces installations sur la situation acoustique du site. La mesure des niveaux d'émission sonore et l'interprétation des résultats sont réalisées dans les conditions prévues par l'arrêté préfectoral du 8 mars 2002 susvisé. En cas de non-conformité relevée lors de l'étude acoustique, l'exploitant joint au rapport de mesures un plan d'actions visant à régulariser la situation acoustique de son site accompagné d'un échéancier.

ARTICLE 7 – PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION

L'exploitant met en œuvre les prescriptions imposées par le **plan de prévention des risques d'inondation des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec**, approuvé par l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2022 et de ses modifications ultérieures le cas échéant.

Des consignes spécifiques définissent les modalités de suivi et mise en sécurité en cas de vigilance inondation.

ARTICLE 8 – PRODUCTION DE DÉCHETS – LIMITATION DU STOCKAGE SUR SITE

Le point 5 de l'annexe à l'arrêté préfectoral du 8 mars 2002 susvisé autorisant la société LEGRAND à poursuivre ses activités de fabrication d'appareillage électrique d'installation basse tension implantées route de Tendos à FONTAINE-LE-BOURG, est complété par les dispositions suivantes :

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants :

Type de déchets	Code des déchets	Nature des déchets	Quantités maximales stockées sur le site (tonnes)
Déchets non dangereux	Carton	15 01 01	1
	DIB	20 01 99	4
	Film plastique	15 01 02	2
	Platinage / ferrailles	12 01 01	15
	Palettes	15 01 03	10
	Graisse de cuisine	20 01 25	1
	Matières plastiques	12 01 99	10
	Débouchures cuivre étamé	12 01 03	0,5
	Déchets cuivre	12 01 03	0,5
	Déchets massif laiton	12 01 03	0,5
	Laiton étamé	12 01 03	0,5

Type de déchets	Code des déchets	Nature des déchets	Quantités maximales stockées sur le site (tonnes)
Déchets dangereux	Matériaux souillés	15 02 02*	3
	Film de marquage	15 02 02*	1
	Piles	16 06 03*	0,1
	Aérosols	16 05 04*	0,1
	DEEE	16 02 13*	3
	Emballages vides souillés	15 01 10*	0,3
	Huile + eau	13 01 05*	3
	Huile usagée	13 02 05*	5
	Batterie plomb	16 06 01*	0,01

ARTICLE 9 – SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraînent l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre VII du livre I du code de l'environnement.

ARTICLE 10 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Les délais de caducité de l'autorisation environnementale sont ceux mentionnés à l'article R.181-48 du code de l'environnement.

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Conformément aux dispositions de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, il peut être déféré à la juridiction administrative compétente (Tribunal administratif de Rouen) :

1. Par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où ledit acte leur a été notifié ;
2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
 - l'affichage en mairie dudit acte dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de l'environnement ;
 - la publication de l'arrêté sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2° ci-avant.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

Conformément aux dispositions de l'article R. 414-2 du code de la justice administrative, les personnes de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public non représentées par un avocat, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le site www.telerecours.fr. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.

ARTICLE 11 – PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions de l'article R. 181-44 du code de l'environnement :

1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune de FONTAINE-LE-BOURG et peut y être consultée ;
2. Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la commune de FONTAINE-LE-BOURG pendant une durée minimum d'un mois. Le maire de FONTAINE-LE-BOURG fait connaître, par procès-verbal adressé à la préfecture de la Seine-Maritime, l'accomplissement de cette formalité ;
3. L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime pendant une durée minimale de quatre mois.

ARTICLE 12 – EXÉCUTION

La secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie, le maire de FONTAINE-LE-BOURG et l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie est adressée à la société LEGRAND FRANCE.

Fait à ROUEN, le

06 AOUT 2024

Le Préfet,

Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale adjointe



Hélène HESS

